

广东省自然资源厅

粤自然资修复〔2023〕814号

广东省自然资源厅关于征求《关于深入推进 历史遗留矿山复垦修复腾退指标保障采矿 用地工作的通知》（征求意见稿） 意见的函

各地级以上市人民政府，省各有关部门：

为全面贯彻党的二十大精神，认真落实《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》有关工作部署，大力推进历史遗留矿山生态修复，推动腾退指标流转交易，保障新增采矿用地需求，结合《国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》（国办发〔2021〕40号）、《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（自然资规〔2019〕6号）、《自然资源部关于做好采矿用地保障的通知》（自然资发〔2022〕202号）等文件精神，我厅起草了《关于深入推进历史遗留矿山复垦修复腾退指标保障采矿用地工作的通知》（征求意见稿），现发你们征求意见，请于4月27日（星期四）前将意见反馈我厅。

附件：关于深入推进历史遗留矿山复垦修复腾退指标保障采
矿用地工作的通知（征求意见稿）

广东省自然资源厅

2023 年 4 月 17 日

（联系人及联系方式：唐联鹏，87018320）

附件

关于深入推进历史遗留矿山复垦修复腾退指标保障采矿用地工作的通知

(征求意见稿)

各地级以上市人民政府，省政府各部门：

为深入推进历史遗留矿山生态修复，保障新增采矿用地需求，助力高质量发展和绿美广东生态建设，根据《国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》（国办发〔2021〕40号）、《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（自然资规〔2019〕6号）、《自然资源部关于做好采矿用地保障的通知》（自然资发〔2022〕202号）等文件精神，经省人民政府同意，现就深入推进历史遗留矿山复垦修复腾退指标保障采矿用地工作有关事项通知如下：

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，按照国家和省关于历史遗留矿山生态保护修复和采矿用地保障的工作部署，探索建立采矿项目新增用地与复垦修复存量采矿用地相挂钩的机制，将历史遗留废弃采矿用地复垦修复腾退的建设用地指标以公开交易方式在省内流转，

保障采矿项目新增建设用地需求，督促采矿企业依法依规用地，有效助力高质量发展和绿美广东生态建设。

二、加强采矿用地规划指导

深入开展采矿用地需求情况调查，结合各地矿产资源总体规划、矿产资源开发利用专项规划，在编制县、镇级国土空间总体规划和详细规划时合理保障生产矿山的建设用地需求。按照自然复绿、工程治理、转型利用等不同分类全面梳理历史遗留矿山情况，结合国土变更调查地类性质、土地权属等基本信息，准确把握历史遗留矿山复垦修复工作潜力和复垦修复方向，将历史遗留矿山复垦修复纳入市、县级国土空间生态修复规划，由县级人民政府制定年度计划有序推进。

三、依法办理采矿用地手续

各地级以上市、县（市、区）人民政府应当依法依规办理矿区范围地面露天区、矿产品生产加工区、排土（渣）场等生产生活所需损毁土地的合法用地手续。对部分矿区部分存量建设用地未按要求办理用地手续的，须逐步补办完善用地手续。复垦修复辖区内历史遗留矿山生态修复腾退的建设用地规模优先用于保障本地新增采矿用地需求。对纳入国家重大项目清单的采矿项目用地，在按照现行规定办理建设用地审批手续时由部直接配置建设用地计划指标；对未纳入国家重大项目清单的采矿项目用地，在按照现行规定办理建设用地审批手续时可使用以存量土地处置规模为基础核算的计划指标和城乡建设用地增减挂钩指标；所需指标由市、县人民政府统筹安排解决，也可通过复垦修复辖区内历

史遗留矿山生态修复腾退指标予以保障，或购买省内其他地区复垦修复腾退的指标。探索在国家下达城乡建设用地增减挂钩周转指标基础上建立“周转指标池”对采矿用地指标需求进行保障，由市、县人民政府通过复垦或者购买历史遗留废弃采矿用地复垦修复腾退指标进行归还，归还期限一般不超过两年。使用历史遗留废弃采矿用地复垦修复腾退指标办理用地手续的，参照城乡建设用地增减挂钩省域内调剂政策，按规定编制增减挂钩（历史遗留矿山复垦修复）建新区方案报有批准权的部门审批。

四、规范开展历史遗留矿山复垦修复

根据国家和省的工作部署，各地级以上市、县（市、区）人民政府要结合工作计划确定历史遗留矿山复垦修复项目，批次集中报经市政府同意后，提交省自然资源厅审核，原则上省自然资源厅每年分两次以项目清单方式集中报省人民政府批准。项目清单经省人民政府批准后，县级自然资源主管部门根据城乡建设用地增减挂钩有关规定编制增减挂钩（历史遗留矿山复垦修复）拆旧区复垦方案，按程序报有批准权的部门同意后，按照增减挂钩项目管理规定实施和开展验收。通过验收的复垦修复地块，经年度国土变更调查或日常变更机制认定后，方可挂钩使用。历史遗留矿山复垦修复项目拆旧区复垦方案的审批、实施、验收以及建新方案审批和实施等全流程应及时报省城乡建设用地增减挂钩管理系统和自然资源部城乡建设用地增减挂钩在线监管系统备案，并将采矿用地复垦修复腾退的指标、空间位置和审批情况纳入全国国土空间用途管制监管系统实行统一管理。各地级以上市、县

（市、区）人民政府及其指定的部门要加强对历史遗留矿山复垦修复为农用地地块的动态巡查工作，确保复垦后的土地未经依法批准不得改变农业用途或非法占用。

五、有序组织复垦修复腾退指标交易

历史遗留矿山复垦修复项目腾退的建设用地指标、补充耕地指标、建设用地规模以县域为单位进行台账式分离管理。复垦修复腾退的建设用地指标通过省公共资源交易中心设立的交易平台进行公开交易，各地级以上市、县级人民政府是复垦修复指标的购买和出售主体。复垦腾退指标出售价格最低保护价为 20 万元/亩，采取价高者得的方式进行竞价交易，具体交易规则由省自然资源厅联合省公共资源交易中心制定。成交价格高于保护价的部分统一缴入省财政，其余部分收益由各地级以上市人民政府自行制定分配办法。按照《广东省补充耕地项目管理办法》等有关规定将历史遗留矿山复垦为耕地并报备形成的补充耕地指标，纳入全省补充耕地指标统一管理。复垦修复腾退的建设用地规模参照预留建设用地规模管理，在增减挂钩（历史遗留矿山复垦修复）建新区方案审批阶段落实，优先用于保障本县（市、区）新增采矿用地需求，确有剩余可跨县（市、区）使用的，参照复垦腾退指标交易方式和交易价格，在省公共资源交易中心公开交易。使用中央资金和省级财政资金开展的项目，腾退的建设用地指标、建设用地规模按照中央财政资金和省级资金所占总投资比例划交省级统筹安排使用。

六、严格落实采矿用地监督管理

全面加强采矿企业依法用地情况的监督管理,各地级以上市、县级人民政府对矿山新增采矿用地办理情况开展定期检查或专项检查。在《绿色矿山评价指标》基础上,探索将采矿企业依法用地情况纳入绿色矿山建设省内各级重要考察内容实行动态管理,生产矿山不依法依规办理用地手续的,按规定整改。认真组织开展年度土地卫片执法和自然资源常态化监测工作,建立完善问题台账,实行整改销号管理。

广东省自然资源厅

2023 年 月 日

公开方式：不公开

广东省自然资源厅办公室

2023 年 4 月 18 日印发

排印：林思华

校对：唐联鹏

共印 1 份
